

5. La órbita geoestacionaria³⁴

La órbita geoestacionaria o GEO (*Geostationary Earth Orbit*), por sus siglas en inglés, es un tipo particular de órbita geosincrónica, es decir, una órbita alrededor de la Tierra que posee el mismo período orbital que el período de rotación sideral de la Tierra (23 horas, 56 minutos y 4,09 segundos). En particular, la órbita geoestacionaria es circular y se sitúa a alrededor de 35.786 km por encima de la línea del Ecuador, manteniendo su posición relativa respecto a la superficie de la Tierra. Debido a que su latitud siempre es igual a 0°, un satélite u objeto espacial colocado en esta órbita parece estático respecto a los observadores en un punto fijo de la Tierra en rotación.

Es la órbita de mayor interés para los operadores de satélites meteorológicos, de comunicaciones y de televisión, dado que la mayor parte de estos satélites operan desde órbitas geoestacionarias, de modo que las antenas puedan apuntarse a una dirección fija y mantener un enlace permanente con el satélite, sin la necesidad de moverse para realizar su seguimiento.

Como el número de "ranuras" orbitales disponibles es limitado, solo un número limitado de satélites puede ser situado en órbita geoestacionaria. La asignación de ranuras orbitales se encuentra a cargo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), agencia especializada de las Naciones Unidas.

Como vimos, en general se reconoce que el espacio ultraterrestre inicia a una altitud de al menos 100 km por encima del nivel del mar y que los objetos que orbitan alrededor de la Tierra se encuentran en el espacio ultraterrestre³⁵. Asimismo, según el derecho internacional del espacio, el espacio ultraterrestre, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, son de libre exploración y utilización por los Estados³⁶.

Sin perjuicio de este consenso general, frente a la idea de una posible saturación de la órbita geoestacionaria, varios países situados en el ecuador de la Tierra han emitido la Declaración de Bogotá de 1976, afirmando que la órbita geoestacionaria es un recurso natural agotable que se halla bajo su soberanía y, en consecuencia, no debe ser considerada parte del espacio ultraterrestre. Sin embargo, este reclamo de soberanía ha sido enérgicamente criticado por la comunidad internacional.

Debe destacarse, por último, que los Estados deberán hacer uso de su derecho respetando las limitaciones que rigen toda actividad espacial³⁷.

34. Hobe, Stephan, "Geostationary Orbit" (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>.

35. Conf. Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, artículo IV; Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre, artículo II.

36. Conf. Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, artículo I.2.

37. Conf. Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, artículo I (cláusulas de no discriminación y de interés común); II (cláusula de no apropiación); III (cláusula de derecho internacional); IV (cláusula de prohibición de armas nucleares); VI, VII (cláusulas de responsabilidad).

CAPÍTULO 36

IGUALDAD SOBERANA Y NO INTERVENCIÓN

Marta Belén Gracia

1. La igualdad soberana de los Estados

1.1. Concepto

El principio de igualdad soberana es una ficción jurídica que rige las relaciones entre los Estados –y entre ellos y otros sujetos del derecho internacional– y constituye uno de los pilares fundamentales del ordenamiento jurídico internacional¹. Indica que todos los Estados son soberanos y jurídicamente iguales.

Los corolarios principales de este principio son: la jurisdicción, *prima facie* exclusiva, sobre un territorio y la población que habita en él permanentemente; la obligación de otros Estados de no intervenir en el área de jurisdicción exclusiva del Estado, y la necesidad de que el Estado consienta sus obligaciones internacionales².

1.2. Antecedentes históricos

La Paz de Westfalia (1648) marca el nacimiento del Estado moderno y una nueva era en las relaciones internacionales, en la que los principios de igualdad soberana e independencia van a prevalecer³.

Para algunos autores, el principio de igualdad soberana encuentra sus orígenes en el pensamiento *ius naturalista*. Propulsores de esta teoría, como Kant, consideraban que la igualdad era una condición natural del Estado de la que se desprendían los derechos y obligaciones de este⁴. Con el auge del positivismo, el punto de vista se modificó y los doctrinarios del derecho internacional se concentraron en la soberanía de cada Estado y en la necesidad de contar con su consentimiento en la formación de las normas internacionales⁵.

La Carta de las Naciones Unidas incorpora este principio en el artículo 2(1) como uno de sus principios básicos: "La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros".

1. Shaw, Malcolm N., *International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 6.ª edic., 2008, p. 214; Cassese, Antonio, *International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2.ª edic., 2005, p. 48; Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford University Press, Oxford, 7.ª edic., 2008, p. 280.

2. Brownlie, Ian, *op. cit.*, p. 280.

3. Shaw, Malcolm N., *op. cit.*, p. 28; Ver también Fassbender, Bardo, "Westphalia, Peace of (1648)" (2013), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>.

4. Kokott, Julianne, "States, Sovereign Equality" (2008), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párra. 9-12.

5. Shaw, Malcolm N., *op. cit.*, p. 215.

La Declaración relativa a los Principios del Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas⁶ (en adelante, Resolución 2625 [XXV]) reafirma lo siguiente:

Todos los Estados gozan de igualdad soberana. Tienen iguales derechos e iguales deberes y son por igual miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico, social, político o de otra índole.

En particular, la igualdad soberana comprende los elementos siguientes:

- a) Los Estados son iguales jurídicamente;
- b) Cada Estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía;
- c) Cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de los demás Estados;
- d) La integridad territorial y la independencia política del Estado son inviolables;
- e) Cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su sistema político, social, económico y cultural;
- f) Cada Estado tiene el deber de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás Estados.

Como puede observarse, la Resolución 2625 (XXV), cuando enuncia este y el resto de los principios, se refiere a "todos los Estados" —y no solo a los Estados miembros de las Naciones Unidas, como reza el artículo 2 de la Carta—.

En el marco del sistema de Naciones Unidas, el principio se ve reflejado en el procedimiento de votación de la Asamblea General, ya que cada Estado miembro goza de un voto, pero este derecho puede ser suspendido si el Estado no cumple con la correspondiente contribución financiera a la Organización por dos años⁷. En el caso del Consejo de Seguridad, la presencia de cinco miembros permanentes con derecho a veto diluye la ficción jurídica de la igualdad soberana, aunque puede argumentarse que los Estados, en un pie de igualdad jurídica y haciendo uso de su soberanía, consintieron la creación de esta Organización y de un órgano capaz de tomar decisiones vinculantes para ellos mediante un sistema de decisión no democrático. Sin embargo, algunos autores sostienen que este principio no caracteriza la práctica de las Naciones Unidas y que solo teóricamente los Estados se encuentran en un pie de igualdad jurídica dentro de la Organización, ya que, por ejemplo, para enmendar la Carta se precisa el consentimiento —o la no oposición— de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad —artículo 109 de la Carta de las Naciones Unidas—.

1.3. Los elementos de la igualdad soberana

Siguiendo a Cassese, una buena manera de analizar este principio es haciendo referencia a las dos nociones que lo componen: soberanía e igualdad jurídica de los Estados⁸.

La soberanía implica el poder del Estado de impartir autoridad sobre todos los individuos que habitan en su territorio, de disponer del territorio bajo la jurisdicción estatal y usarlo libremente y de emprender las actividades que considere necesarias o beneficiosas para la población, así como el derecho de que ningún otro Estado intervenga en su territorio, el derecho a la inmunidad de jurisdicción ante tribunales extranjeros por actos cometidos por el Estado en su capacidad soberana (actos *iure imperii*) y a la inmunidad de ejecución sobre los bienes del Estado involucrados en el ejercicio de funciones públicas, el derecho de inmunidad de jurisdicción de los representantes del Estado que actúan de acuerdo con sus funciones oficiales y el derecho a que la vida y la propiedad de los nacionales del Estado en el extranjero sean respetadas por terceros Estados⁹.

La igualdad jurídica de los Estados implica que todos los miembros de la comunidad internacional se encuentran en una situación de paridad jurídica. Por lo tanto, cualquier dificultad

6 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 24/10/1970.

7 Carta de las Naciones Unidas, artículo 19.

8 Kokott, Juliane, *op. cit.*, párr. 18.

9 Cassese, Antonio, *op. cit.*, p. 52.

10 *Ibid.*

tad o disparidad debe ser el resultado de circunstancias fácticas (tal es el caso de los Estados sin litoral o sin recursos naturales o minerales). En el caso de restricciones jurídicas, estas son válidas si son libremente aceptadas por el Estado¹¹. De acuerdo con Oppenheim, la igualdad jurídica tiene tres consecuencias: la primera es que cada Estado tiene derecho a un voto en la toma de decisiones en la comunidad internacional; la segunda es que, legalmente, el voto de los Estados más pequeños y menos poderosos tiene tanto peso como el voto de los Estados más grandes y más poderosos, y la tercera es que, de conformidad con la máxima *par in parem non habet imperium*, ningún Estado puede ejercer jurisdicción sobre otro Estado soberano¹².

Sin embargo, es una realidad fáctica que los Estados no son iguales política, económica, social o culturalmente. Es importante señalar que el principio de igualdad soberana no pretende eliminar esas diferencias, sino poner a los Estados en un pie de igualdad jurídica. Esto implica que, en una comunidad de Estados soberanos, cada uno es independiente —en el sentido de que no se encuentra subordinado a otro Estado— y solo depende directamente del derecho internacional¹³.

1.4. La integridad territorial y la independencia política del Estado

Una consecuencia directa del principio de igualdad soberana es que el Estado tiene competencias exclusivas sobre su territorio, sobre su población y en la conducción de las relaciones exteriores¹⁴. De la exclusividad de la soberanía territorial se desprende el principio de la inviolabilidad de las fronteras, el que solo cede en caso de que el Estado haya consentido el ejercicio de poder por parte de otro Estado en el territorio del primero¹⁵.

Tal como lo expresó el árbitro Huber en el asunto relativo a la *Isla de Palmas*, el corolario de la soberanía territorial es el deber de ejercer efectivamente las funciones mínimas del Estado sobre su territorio y de proteger los derechos de los Estados extranjeros¹⁶. Es decir, la soberanía territorial no solo tiene un aspecto negativo —excluir la intervención de otros Estados—, sino también un aspecto positivo —el deber de cumplir con sus obligaciones internacionales—. Como señaló la Corte Internacional de Justicia en el caso del *Canal de Corfú*, el respeto por la soberanía territorial entre Estados independientes es un elemento esencial de las relaciones internacionales¹⁷.

Asimismo, la soberanía implica la capacidad del Estado de elegir su propio sistema y modo de organización política¹⁸; derecho que se refleja en el principio de independencia política del Estado, el que, como lo reafirma la Resolución 2625 (XXV), es inviolable.

2. El principio de no intervención en los asuntos internos del Estado

2.1. Concepto y características

El principio de no intervención, en conjunción con el principio de igualdad soberana, busca asegurar que cada Estado respete las prerrogativas fundamentales de los otros Estados de la comunidad internacional¹⁹. Para los propósitos de este capítulo, llamaremos intervención

11 *Ibid.*, pp. 52-53.

12 Lauterpacht, Hersch (ed.), *Oppenheim's International Law*, Longman, Londres, t. 1, 8.ª edic., 1958, pp. 263-266.

13 Armas Pfarter, Frida; Barberis, Julio y Querol, María, *Sujetos del Derecho de Gentes*, Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1998, p. 31; Kokott, Juliane, *op. cit.*, párr. 28.

14 Remiro Brotons, Antonio, *Derecho Internacional*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, *op. cit.*, p. 128.

15 Asunto del "Lotus" (Francia c. Turquía), CPJ1, Fallo, 07/09/1927, *PCIJ Serie A*, n.º 10, p. 20.

16 Asunto de la Isla de Palmas (Estados Unidos c. Países Bajos), Laudo arbitral, 04/04/1928, *R.I.A.*, vol. II, p. 839.

17 *Canal de Corfú* (Reino Unido c. Albania), CIJ, Fallo (fondo), 09/04/1949, *ICJ Reports 1949*, p. 85.

18 Blay, Samuel K. N., "Territorial Integrity and Political Independence" (2013), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 1.

19 Cassese, Antonio, *op. cit.*, p. 53.

a todo acto por el que un Estado o grupo de Estados se entromete en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado, imponiéndole un comportamiento determinado²⁰.

La intervención está prohibida cuando se trata de la intromisión en asuntos sobre los que cada Estado puede decidir libremente en virtud del principio de soberanía estatal. Estos asuntos incluyen, como lo afirmó la CIJ en el caso Nicaragua, la elección de un sistema político, económico, social y cultural, y la formulación de la política exterior del Estado²¹. Después de caracterizar el principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado como una norma consuetudinaria²², la CIJ encontró que, mediante el entrenamiento, la provisión de armas, el equipamiento, el financiamiento y el abastecimiento de las fuerzas *contras*, y al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, Estados Unidos actuó en contra de Nicaragua, infringiendo su obligación de no intervenir en los asuntos internos de otro Estado²³.

Por lo tanto, el principio de no intervención supone el derecho de todo Estado soberano de conducir sus asuntos sin injerencia exterior.

2.2. Antecedentes históricos

Antes del siglo XIX, la intervención en los asuntos internos de otro Estado era una herramienta política usual en el manejo de las relaciones exteriores entre los Estados²⁴. Sin embargo, ya en el siglo XVII, de Vattel fue el primero en caracterizar la no intervención como un principio de la "ley natural"²⁵.

La doctrina Monroe es considerada precursora de este principio. En el siglo XIX, en el contexto de la independencia de las antiguas colonias españolas y portuguesas, los Estados Unidos de América elaboraron una política exterior cuyo objetivo era prevenir que las potencias europeas pudieran controlar u oprimir de algún modo a los Estados de reciente independencia. Fue así que, el 2 de diciembre de 1823, el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, dirigió un mensaje al Congreso en el que declaró la oposición a cualquier intento de intervención de las potencias europeas en el nuevo continente²⁶.

A lo largo del siglo XIX, Latinoamérica fue la cuna de otras doctrinas que receptaron este principio, como las promulgadas por los argentinos Carlos Calvo y Luis María Drago. Carlos Calvo elaboró su doctrina en una época en la que la proclamación de independencia de España por parte de Argentina no era tan distante en el tiempo y la preservación de la soberanía era una de las mayores preocupaciones para la Nación. La doctrina propuesta por Calvo tiene su origen en la sensación de desequilibrio constante en el ejercicio de la protección diplomática que él percibía como un perjuicio a los derechos soberanos de los Estados más débiles por parte de los más fuertes. La propuesta de Calvo, incorporada en su tratado de derecho internacional de 1863, consiste en la afirmación de que no se les debe otorgar a los extranjeros derechos o privilegios de los que no gozan los nacionales del Estado. Esta doctrina dio origen a la "cláusula Calvo", incorporada en varios tratados de la época, mediante la que se obligaba a los extranjeros a renunciar a la posibilidad de recurrir al Estado de su nacionalidad con el fin

de que ejerciera su derecho a la protección diplomática. De este modo, se buscaba impedir la intervención de agentes diplomáticos extranjeros²⁷.

Por su parte, en 1902, mientras era ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, luego del bloqueo y bombardeo de los puertos de Venezuela por parte de Gran Bretaña, Alemania e Italia, motivados por la imposibilidad de Venezuela de hacer frente a sus obligaciones financieras, Drago postuló la que luego sería conocida como la doctrina que lleva su nombre. Afirmaba que la deuda pública no puede ser considerada un justificativo válido para la intervención ni para la ocupación del territorio de las naciones americanas por una potencia europea²⁸. Durante la Segunda Conferencia de Paz de la Haya (1907), Drago presentó esta doctrina y el general Horacio Porter, de los Estados Unidos, contribuyó en la redacción. La doctrina fue luego incorporada en el Convenio relativo a la Limitación del Empleo de la Fuerza para el Cobro de Deudas Contractuales -conocido como el Convenio II de la Haya de 1907 o la Convención Drago-Porter- del 19 de octubre de 1907. Esta convención fue el primer instrumento internacional en aceptar el principio de prohibición del uso de la fuerza para el cobro de deudas públicas²⁹.

Con posterioridad, el principio fue recogido en la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933 (artículo 8)³⁰, en la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948 (artículos 16 a 17)³¹, en la Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención en los Asuntos Internos de los Estados y Protección de su Independencia y Soberanía -Resolución 2181 (XX)³² - y en la Resolución 2625 (XXV), la cual establece:

Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del derecho internacional.

Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por la violencia el régimen de otro Estado, y de intervenir en las luchas interiores de otro Estado.

El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención.

Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado.

Si bien el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado por parte de otro Estado no se menciona como tal en la Carta de las Naciones Unidas, puede ser derivado implícitamente de esta si lo consideramos como la obligación que se desprende del principio de igualdad soberana incorporado en el artículo 2(1) de la Carta. Es importante distinguir que el artículo 2(7) de la Carta hace referencia a la no intervención de la Organización en los asuntos

20 Remiro Brotons, Antonio, *op. cit.*, p. 138.

21 *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), CIJ, Fallo (fondo), 27/06/1986, parág. 258.

22 *Ibid.*, parág. 184.

23 *Ibid.*, parág. 202.

24 Por ejemplo, durante la Edad Media la intervención en los asuntos internos del Estado era utilizada para asegurar el cumplimiento de las encíclicas papales. Ver Kunig, Philip, "Intervention, Prohibition of" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpeil.com>, párr. 14.

25 de Vattel, Emer, *Le droit des gens ou principes de la loi naturelle*, Apud Liberos Tutor, Londres, t. 1, 1758, pp. 22-30.

26 Grant, Thomas D., "Doctrines (Monroe, Hallstein, Brezhnev, Stimson)" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpeil.com>, párrs. 8-7.

27 Ver Calvo, Carlos, *Le Droit International. Théorique Et Pratique; précédé d'un exposé historique des progrès de la science du droit des gens*, A. Rousseau, Paris, 5.ª ed., 1898; Feller, A. H., "Some Observations on the Calvo Clause", *A.J.I.L.*, vol. 27, n.º 3 (1933), pp. 461-468; Juillard, Patrick, "Calvo Doctrine/Calvo Clause" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpeil.com>, párrs. 1, 2, 5.

28 Ver Benedek, Wolfgang, "Drago-Porter Convention (1907)" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpeil.com>, párr. 1; Drago, Luis María, "State Loans in Their Relation to International Policy", *A.J.I.L.*, vol. 1, n.º 8 (1907), pp. 692-726.

29 Ver Benedek, Wolfgang, *ibid.*, párr. 9.

30 Adoptada en Montevideo, Uruguay, el 26/12/1933; entró en vigor el 28/12/1934.

31 Firmada en Bogotá, Colombia, el 30/04/1948; entró en vigor el 18/12/1951.

32 Resolución 2181 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 21/12/1965, la cual establece: "Ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro".

internos de los Estados miembros, pero no contiene mención alguna respecto de las obligaciones de los otros Estados, que recién son receptadas en la Resolución 2625 (XXV).

2.3. Formas de intervención

Como sostuvo la CIJ en el caso *Nicaragua*, el principio de no intervención no solo prohíbe la intervención en los asuntos internos de otro Estado mediante el uso de la fuerza armada, sino también otro tipo de intervenciones mediante el uso de medios políticos, económicos o diplomáticos³³, que pueden caracterizarse como interferencias indirectas³⁴.

En algunas circunstancias puede resultar dificultoso distinguir entre una intervención ilegal y una interferencia, que no se encuentra dentro del ámbito de prohibición del principio de no intervención³⁵. Por ejemplo, en el caso de un conflicto armado no internacional entre un Estado y un grupo beligerante con control efectivo sobre parte del territorio de ese Estado, la asistencia por parte de un tercer Estado a ese grupo beligerante —mediante la provisión de armas, el entrenamiento, la ayuda logística, etc.— constituiría una intervención en los asuntos internos del Estado en cuestión y, por lo tanto, una violación al principio³⁶. Por el contrario, el hecho de que un tercer Estado se ofrezca para mediar en el conflicto o proveer sus buenos oficios, más allá de la aceptación o el rechazo de las partes a tal ofrecimiento, no podría interpretarse como una intervención³⁷.

La intervención en los asuntos internos de otro Estado, mediando el consentimiento expreso de tal Estado, tampoco constituye una violación al principio³⁸. Para que se mantenga el presupuesto de que el Estado consintió libremente esa intervención, la solicitud de asistencia debe ser dada por el gobierno del Estado con anterioridad al acto que dio origen a la intervención³⁹.

Una intervención tampoco puede ser considerada ilegal si forma parte del ejercicio del derecho a la legítima defensa de un Estado ante un ataque armado de otro Estado⁴⁰. Por el contrario, las llamadas "intervenciones humanitarias"—a las que se hará referencia en el capítulo 40 de esta obra—no son compatibles con el principio de no intervención ni con el principio de prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza armada. La posibilidad de intervenir en el

33 *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), doc. cit., parág. 205. Entre este tipo de intervenciones podemos encontrar el uso de propaganda u otro tipo de actividades por parte de un Estado con la intención de influenciar o fomentar una revuelta civil, o de asistir en la comisión de actividades ilegales o violentas en otro Estado; la interferencia en el comercio internacional de otro Estado negando el derecho de paso por su territorio o el paso inocente por su mar territorial, y la intervención diplomática en situaciones en las que prevalecen la amenaza y la posibilidad de utilizar la fuerza armada u otras medidas coercitivas. No obstante, la rotura de relaciones diplomáticas o la declaración de persona no grata respecto de un representante de otro Estado no constituyen actos contrarios al principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado.

34 Kunig, Philip, op. cit., párr. 18.

35 Ibid.

36 Cfr. Resolución 2625 (XXV): *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), op. cit., parág. 208; *Actividades armadas en el territorio del Congo* (República Democrática del Congo c. Uganda), CIJ, Fallo (fondo), 19/12/2005, parág. 164. La situación sería diferente si ese grupo beligerante fuera un "pueblo que lucha por su autodeterminación", los que, de conformidad con la Resolución 3514 (XXIX) de la Asamblea General, 14/12/1974, tienen derecho a luchar por su independencia mediante todos los medios a su alcance, inclusive mediante la ayuda y el apoyo de otros Estados, por lo que la participación de terceros Estados en el conflicto con el fin de asistir a ese grupo no sería un acto contrario al principio de no intervención.

37 Díez de Velasco Valjejo, Manuel, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Tecnos, Madrid, 17.ª edic., 2009, pp. 927-928.

38 *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), op. cit., parág. 246. Ver también Proyecto de la CDI sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos (Res. 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 28/01/2002), artículo 20.

39 Kunig, Philip, op. cit., párr. 29.

40 El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas recepta el derecho inherente del Estado a la legítima defensa en caso de ataque armado. Una intervención mediante el uso de la fuerza compatible con los requisitos de la Carta y aquellos impuestos por la costumbre internacional—necesidad, proporcionalidad, inmediatez e inminencia—no violaría el principio de prohibición del uso de la fuerza armada, ni el principio de no intervención en los asuntos internos de un Estado. Ver también Proyecto de la CDI sobre Responsabilidad Internacional del Estado, doc. cit., artículo 21.

territorio de un Estado por parte de otros Estados, en el caso de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos de la población de ese Estado, mediante el uso de la fuerza armada y sin autorización previa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no constituye una norma consuetudinaria en el derecho internacional contemporáneo⁴¹. Si bien la intervención unilateral de la comunidad internacional ante esas situaciones extremas puede considerarse deseable desde un punto de vista moral y humanitario⁴², desde un punto de vista estrictamente jurídico, tal intervención es incompatible con la normativa internacional⁴³. Sin embargo, este tema es todavía objeto de debate entre los académicos.

Una situación diferente es la intervención en un Estado por parte de otro Estado con el fin de proteger a los nacionales de este último⁴⁴. Como este tipo de intervenciones encuentran justificación en el principio de soberanía del Estado y en la responsabilidad del Estado por sus propios nacionales, han sido consideradas legítimas siempre que cumplan con el principio de proporcionalidad⁴⁵.

2.4. Limitaciones al principio de no intervención

El principio encuentra su límite en situaciones relacionadas con el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Así, el artículo 2(7) de la Carta de las Naciones Unidas dispone que el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados miembros por parte de la Organización "no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescriptas en el Capítulo VII" una vez que el Consejo de Seguridad ha determinado que una situación constituye una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Por su parte, la Resolución 2625 (XXV) afirma que nada en los párrafos que conciernen al principio de no intervención "deberá interpretarse en el sentido de afectar las disposiciones pertinentes de la Carta relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

Como consecuencia del progresivo avance del derecho internacional sobre materias que antes quedaban fuera de su ámbito de regulación, este principio se ha visto enormemente erosionado. Materias que antes pertenecían al área de reserva estatal, es decir, a la jurisdicción exclusiva del Estado, en la actualidad son temas de interés para la comunidad internacional en su conjunto y se encuentran regulados por numerosos tratados internacionales e, incluso, por normas consuetudinarias⁴⁶.

Un ejemplo de un área sobre la que el Estado solía tener jurisdicción exclusiva era en todo lo concerniente al tratamiento de sus nacionales. En la actualidad, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y de doctrinas como la responsabilidad de proteger eliminaron esa exclusividad⁴⁷, generando, por ejemplo, que el Estado pueda ser considerado internacionalmente responsable por la violación de los derechos humanos de sus nacionales

41 *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), op. cit., parágs. 202-209; Franck, Thomas y Rodley, Nigel S., "After Bangladesh: The Law of Humanitarian Intervention by Military Force", *A.J.I.L.*, vol. 87, n.º 2 (1978), pp. 299-302; Brownlie, Ian, "Humanitarian Intervention", en *Law And Civil War in the Modern World*, Moore, John Norton (ed.), Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1974, p. 217; Akehurst, Michael B., "Humanitarian Intervention", en *Intervention in World Politics*, Bull, Hadley (ed.), Oxford Clarendon Press, Nueva York, 1984, p. 96; Henkin, Louis, "Kosovo and the law of 'Humanitarian Intervention'", *A.J.I.L.*, vol. 93, n.º 4 (1999), p. 824; Reisman, W. Michael, "Kosovo's Antinomies", *A.J.I.L.*, vol. 93, n.º 4 (1999), p. 882; Hilpold, Peter, "Humanitarian Intervention: Is there a need for legal reappraisal?", *E.J.I.L.*, vol. 12, n.º 3 (2001), p. 463; Joyner, Daniel H., "The Kosovo Intervention: legal analysis and a more persuasive paradigm", *E.J.I.L.*, vol. 13, n.º 3 (2002), p. 609; Dinstein, Yoram, *War, Aggression and Self-defence*, Cambridge University Press, Cambridge, 5.ª edic., 2012, p. 73.

42 Cassese, Antonio, "Ex iniuria Ius Oritur: Are We Moving Towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?", *E.J.I.L.*, vol. 10, n.º 1 (1999), pp. 27-28; Tesón, Fernando R., "The Liberal Case for Humanitarian Intervention", en *Humanitarian Intervention: Ethical, Legal and Political Dilemmas*, Holzgrefe, J. L. y Keohane, Robert O. (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2003, p. 99.

43 *Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua* (Nicaragua c. Estados Unidos), doc. cit., parágs. 202-209; Kunig, Philip, op. cit., párr. 39.

44 Ver capítulo 40 de esta obra.

45 Kunig, Philip, op. cit., párr. 42.

46 Ibid., párr. 3.

47 Pinto, Mónica, *Temas de Derechos Humanos*, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 9.

(o de otras personas bajo su jurisdicción)⁴⁸ y permitiendo que, ante el caso de que el Estado no cumpla con sus obligaciones, la comunidad internacional pueda intervenir para proteger intereses considerados fundamentales –como la protección de la humanidad ante situaciones de genocidio, limpieza étnica o delitos de lesa humanidad⁴⁹–, aunque siempre teniendo en cuenta que tal intervención debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La posibilidad de elegir su propio sistema de gobierno era otra materia que pertenecía al área de reserva estatal y sobre la que terceros Estados no podían intervenir. Sin embargo, el derecho a la democracia o a tener un sistema de gobierno democrático constituiría en la actualidad, para algunos autores, uno de los límites modernos del principio de no intervención⁵⁰.

Cuando el Estado soberano se ha obligado a tener un sistema democrático de gobierno –mediante la ratificación de un tratado y su posterior entrada en vigor–, la posibilidad de otros Estados de sancionar al respectivo Estado por el incumplimiento de tal obligación –por ejemplo, mediante el no reconocimiento colectivo del Gobierno– no constituiría una intervención ilegal en sus asuntos internos. El Estado, haciendo uso de su libertad y soberanía prestó su consentimiento en obligarse por una norma internacional respecto de una materia que, en caso de no haberse obligado, pertenecería al área de jurisdicción exclusiva del Estado. Ante la violación de esa norma, el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional, lo que le permitiría a terceros Estados actuar en consecuencia, ya sea poniendo en marcha el mecanismo de sanciones que prevea el tratado en cuestión o no reconociendo al Gobierno de facto.

Por el contrario, en situaciones en las que el Estado no se ha obligado convencionalmente a tener un gobierno democrático, ni ha consentido una posible intervención o sanción por parte de otros Estados en caso de no organizar su sistema político de tal manera, el derecho de los

48 Marks, Susan; Azizi, Fiorentina; Rivier, Raphael; Costa, Jean-Paul y Gherari, Habib, "Responsibility for Violations of Human Rights Obligations: International Mechanisms", en *The Law of International Responsibility*, Crawford, James; Pellet, Alain y Olleson, Simon (eds.), Oxford University Press, Nueva York, 2010, pp. 725-780.

49 Documento Final de la Cumbre Mundial 2005, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/60/1, 24/10/2005, parágs. 138-139; Stahn, Carsten, "Responsibility to Protect: Political Rhetoric or Emerging Legal Norm?", *A.J.I.L.*, vol. 101, n.º 1 (2007), pp. 99-120.

50 Algunos doctrinarios consideran a este derecho como una costumbre en formación o que aún no se ha cristalizado. En su argumentación citan ejemplos en los que el Consejo de Seguridad ha condenado golpes de Estado que depusieron a Gobiernos democráticamente elegidos y reclamado la restauración del Gobierno democrático (Res. 841 (1993), 16/06/1993 y Res. 940 (1994), 31/07/1994 del Consejo de Seguridad, sobre la situación en Haití; la declaración del presidente del Consejo de Seguridad [UN Doc. S/PRST/1998/5] y la Res. 1182 (1998) del 17/04/1998 del Consejo de Seguridad sobre la situación en Sierra Leona; las declaraciones del presidente del Consejo de Seguridad del 28/03/2012 [S/PRST/2012/7] y del 4/04/2012 [PRST/2012/9] sobre la situación en Mali). También toman como ejemplo situaciones en las que el Comité de Credenciales de la Asamblea General se ha negado a reconocer y otorgar las credenciales para representar a su Estado a un Gobierno resultante de un golpe de Estado o no democráticamente elegido, y situaciones en las que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado a esos Gobiernos (Res. 46/7 (1991) del 11/11/1991 sobre la situación en Haití). Para estos autores, estos ejemplos evidenciarían la práctica de los Estados y la expresión de un sentimiento de obligatoriedad respecto de la condición de contar con un Gobierno democrático. Ver Heleman, W. Michael, "Coercion and Self-Determination: Construing Charter Art. 2(4)", *A.J.I.L.*, vol. 78, n.º 3 (1984), pp. 642-646; Franck, Thomas M., "The Emerging Right to Democratic Governance", *A.J.I.L.*, vol. 86, n.º 1 (1992), pp. 46-91; Roth, Brad R., *Governmental Illegitimacy in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 1999; Crawford, James, "Democracy and the Body of International Law", en *Democratic Governance and International Law*, Fox, Gregory H. y Roth, Brad R. (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 91-122.

Otros afirman que solo constituye una obligación convencional para los Estados que ratificaron el tratado pertinente. Sostienen que las intervenciones citadas por los propulsores de la democracia como una norma consuetudinaria fueron justificadas en el derecho de los otros Estados de reclamar el cumplimiento de una obligación a la que el Estado se había comprometido al ratificar el tratado en cuestión (ya sea la Carta de la OEA, la carta de la ECOWAS o de la Unión africana): tener un sistema democrático de gobierno. Es así que concluyen que no se trata de una limitación al principio de no intervención que forme parte de la costumbre internacional, sino de una norma que tiene origen convencional. Ver Schachter, Oscar, "The Legality of Pro-Democratic Invasion", *A.J.I.L.*, vol. 78, n.º 3 (1984), pp. 645-660; Murphy, Sean D., "Democratic Legitimacy and the Recognition of States and Governments", en *Democratic Governance and International Law*, op. cit., pp. 123-154; d'Aspremont, Jean, "1989-2010: the Rise and Fall of Democratic Governance in International Law", en *Select proceedings of the European Society of International Law*, vol. 3, Hart Publishing, Oxford, 2012, pp. 61-74.

otros Estados a intervenir es cuestionable. Varios Estados, entre ellos China⁵¹, no tienen un sistema democrático de gobierno, por lo que aún no puede aseverarse que exista una costumbre general que obliga a los Estados a garantizar el derecho a la democracia y, mucho menos, un derecho de terceros Estados a intervenir ante el "incumplimiento" de otro Estado.

51 Estados como Camerún, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam también cuentan con un sistema de partido único. Otros como Myanmar, Guinea Ecuatorial, República Centro Africana, Etiopía, por nombrar solo algunos, poseen actualmente Gobiernos de facto. Estados como Arabia Saudita, Kuwait, Jordania o los Emiratos Árabes Unidos conservan monarquías como forma de gobierno y la población no elige a sus representantes, o solo pueden elegir a los integrantes del Parlamento.